

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5007834-23.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ANANDA GEORGIA PEREIRA BARBOSA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. FIES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.375/2022 A ESTUDANTE INADIMPLENTE. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5007834-23.2025.4.02.5101

510015612656 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5007834-23.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ANANDA GEORGIA PEREIRA BARBOSA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão de evento 5, DOC1 dos autos originários que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que seja suspensa a cobrança das parcelas do FIES no valor de R\$ 248,88 em razão do direito do autor em obter percentual de desconto com base na Lei nº 14.375/2022.

Pugna pelo deferimento da tutela em grau recursal, alegando, em síntese, que o legislador contemplou os estudantes inadimplentes do FIES, permitindo-lhes descontos nas parcelas de até 77%, estando plenamente coberto pelos requisitos da lei e apto a renegociar a dívida pelo programa "Desenrola FIES".

Pedido liminar indeferido, consoante decisão de evento 4, DESPADEC1.

Contrarrazões em evento 14, CONTRAZ1.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Diante da ausência de novos elementos, colaciono os termos da decisão de evento 4, DESPADEC1, cuja fundamentação mantenho através do presente voto:

"In casu, afirma a recorrente ter celebrado contrato de FIES para cursar Administração no ano de 2016 e que a fase de amortização já foi iniciada, estando inadimplente com as parcelas devidas.

Informa que o saldo devedor atual é de R\$6.470,22, restando ainda prestações no valor de R\$ 248,88 que afirma ter dificuldades em adimplir. Por isso, ajuizou a demanda originária objetivando a condenação dos Réus a repactuarem a dívida, efetuando descontos previstos

na Lei nº 14.375/2022 e, em sede liminar, requer a imediata suspensão da cobrança das parcelas.

Pois bem. Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.

Em juízo perfunctório, não vislumbro a presença dos requisitos supracitados, haja vista que o feito nitidamente necessita de maior dilação probatória a fim de se aferir, com segurança, se a recorrente realmente faz jus ao percentual de desconto solicitado e se seu caso é abrangido pela supracitada lei, fato que não é possível de se aferir apenas em cognição sumária.

Ademais, especificamente quanto ao periculum in mora, não se encontra presente, pois embora afirme estar inadimplente com o FIES, o demandante não comprova minimamente a abusividade do valor cobrado das parcelas nem a impossibilidade de adimplemento sem prejuízo de sua subsistência (evento 1, COMP5).

Portanto, deve ser mantido o indeferimento da tutela provisória de urgência para que a análise dos dispositivos da Lei nº 14.375/2022 ao caso da autora seja melhor elucidada em cognição exauriente."

Ou seja, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, o que não se verifica no caso concreto, pois há necessidade de maior dilação probatória para análise da aplicabilidade dos descontos ao recorrente.

Embora a Lei nº 14.375/2022 garanta o benefício pleiteado a estudantes inadimplentes, o processo demanda maior dilação probatória a fim de verificar, com segurança, se a recorrente possui os requisitos necessários a concessão do percentual de desconto, fato que não se pode aferir somente em sede de cognição sumária.

O mesmo se aplica em relação ao *periculum in mora*, uma vez que a recorrente não demonstra minimamente a abusividade das parcelas cobradas.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.